

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 836/2530	อัยการเลย	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	พ.ต.ท.เผชิญ ปัญญาโสภณ	โจทก์
	นายวิบูลย์พงศ์ วิรัตติยา	จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (2), มาตรา 122, มาตรา 224

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกา ในวันนัดฟังคำสั่งศาลฎีกา โจทก์ร่วมซึ่งเป็นผู้เสียหาย ยื่นคำร้องขอถอนคำร้องทุกข์ดังนี้ เมื่อเป็นคดีความผิดต่อส่วนตัว สิทธินาคดีอาญามาฟ้องของพนักงานอัยการโจทก์ย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2)

ระหว่างพิจารณา พันตำรวจโทเผชิญ ปัญญาโสภณ ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาตศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 การกระทำของจำเลยเป็นความผิด 4 กรรม จึงลงโทษทุกกรรมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จำคุกกรรมละ 1 ปี รวมเป็นจำคุก 4 ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกา ในวันนัดฟังคำสั่งศาลฎีกา โจทก์ร่วมยื่นคำร้องขอถอนคำร้องทุกข์ ศาลชั้นต้นจึงสั่งให้งดอ่านคำสั่งศาลฎีกาและส่งสำนวนพร้อมคำร้องไปให้ศาลฎีกา เพื่อมีคำสั่งต่อไป

ศาลฎีกาสั่งว่า "พิเคราะห์แล้ว คดีนี้เป็นคดีความผิดต่อส่วนตัวเมื่อโจทก์ร่วมซึ่งเป็นผู้เสียหายได้ถอนคำร้องทุกข์แล้วสิทธินำคดีอาญามาฟ้องของพนักงานอัยการ โจทก์ย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) ให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ"

(เฉลิม การปลื้มจิตต์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-อากาศ บำรุงชีพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>